

RECURSO CÍVEL Nº 5074064-81.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó
RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)
RECORRENTE: DILSON DOS SANTOS Vaz (AUTOR)
RECORRIDO: OS MESMOS

RECURSOS INOMINADOS. TRIBUTÁRIO. IRPF. "TRABALHO NA FOLGA" E "DIF. DE TRABALHO NA FOLGA". NÃO COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DE TAIS RUBRICAS EM CONTRACHEQUE. "BANCO DE HORAS", "SALDO AF - ACÚMULO DE FOLGAS", "HORA EXTRA (HE) TRABALHO NA FOLGA" E "DIF. HE TRAB.NA FOLGA". VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. "QUITAÇÃO FOLGAS ACUM (HR)" E "DIF QUIT FOLGAS ACUM". VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos do demandante e da União/Fazenda Nacional, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida. Custas devidamente recolhidas pelo demandante em [evento 38, CUSTAS2 e evento 38, CUSTAS3]. Descabe condenação em custas à União/Fazenda Nacional, ante o art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos por ambos os recorrentes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em relação ao demandante, e em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em relação à União/Fazenda Nacional, ante a falta de êxito em sede recursal. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5074064-81.2024.4.02.5101

510015112178 .V7

RECURSO CÍVEL Nº 5074064-81.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó
RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)
RECORRENTE: DILSON DOS SANTOS Vaz (AUTOR)
RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos pelo demandante no [evento 38, RECLNO1] e pela União/Fazenda Nacional no [evento 39, RECLNO1], em razão da sentença de [evento 27, SENT1], em que foi julgado extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de restituição dos valores recolhidos a título de Imposto de Renda de Pessoa Física - IRPF - sobre as verbas de "Trabalho na folga" e "Dif. de trabalho na folga", foi julgado improcedente o pedido de restituição dos valores recolhidos a título de Imposto de Renda de Pessoa Física - IRPF - sobre as verbas de "Banco de Horas", "Saldo AF - Acúmulo de Folgas", "Hora Extra (HE) Trabalho na folga" e "Dif. HE Trab.na Folga" e foi julgado procedente o pedido de restituição dos valores recolhidos a título de Imposto de Renda de Pessoa Física - IRPF - sobre as verbas de "Quitação Folgas Acum (HR)" e "Dif Quit Folgas Acum", observada a prescrição quinquenal e a correção pela Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

Em síntese, o demandante aduz a natureza indenizatória das rubricas "Trabalho na folga", "Dif. de trabalho na folga", "Banco de Horas", "Saldo AF - Acúmulo de Folgas", "Hora Extra (HE) Trabalho na folga" e "Dif. HE Trab.na Folga", a ensejar a declaração de inexistência de relação jurídico- tributária referente a tais verbas e a consequente restituição dos correspondentes valores descontados a tal título.

Por sua vez, a União/Fazenda Nacional sustenta que a incidência do imposto de renda sobre acréscimo patrimonial independe da natureza da verba, seja remuneratória ou indenizatória, devendo-se levar em consideração acréscimo patrimonial para efeito de tributação. Pugna assim, pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo demandante em [evento 45, CONTRAZ1].

Contrarrazões apresentadas pela União/Fazenda Nacional em [evento 46, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Os recursos são tempestivos [eventos 36 e 39; 35 e 38]. Custas devidamente recolhidas pelo demandante em [evento 38, CUSTAS2 e evento 38, CUSTAS3]; por sua vez, a União/Fazenda Nacional goza de isenção de recolhimento de custas, na forma do artigo 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996.

Como relatado, a controvérsia diz com a incidência ou não do tributo sobre as verbas decorrentes de "Trabalho na folga", "Dif. de trabalho na folga", "Banco de Horas", "Saldo AF - Acúmulo de Folgas", "Hora Extra (HE) Trabalho na folga" e "Dif. HE Trab.na Folga", "Quitação Folgas Acum (HR)" e "Dif Quit Folgas Acum", com base nas informações constantes dos contracheques de [evento 1, CHEQ8] e acordo coletivo de [evento 1, ACORDO2, evento 1, ACORDO3, evento 1, ACORDO4 e evento 1, ACORDO6].

Inicialmente, como bem ressaltado na sentença recorrida, observo que, quanto às rubricas discriminada como "Trabalho na folga", "Dif. de trabalho na folga", a parte autora não demonstrou em momento algum o seu recebimento, ônus que lhe competia a teor do art. 373, inciso I, do CPC, tampouco a incidência do imposto de renda sobre as alegadas verbas, pelo que não há valores a ressarcir neste ponto. Nada a prover quanto ao ponto, devendo a sentença ser mantida.

Quanto às demais rubricas, algumas considerações são necessárias.

A teor dos acordos coletivos acostados aos autos [evento 1, ACORDO2, evento 1, ACORDO3, evento 1, ACORDO4 e evento 1, ACORDO6], são consideradas extraordinárias as horas trabalhadas além do horário previsto para o seu término diário ou semanal, sendo resguardado o seu pagamento, de acordo com o que determina a legislação, ou sua compensação, na forma prevista em tais acordos. Ainda em conformidade com tais acordos, percebe-se que o empregador do demandante realiza um "banco de horas", que permite o crédito das horas extras não remuneradas, nem imediatamente compensadas, para compensação posterior, em sistema de continuidade. Vejamos:

Cláusula 11. Banco de Horas

A Companhia praticará um banco de horas para os empregados abrangidos pelo sistema de horário fixo (Regime Administrativo e Regimes Especiais).

Parágrafo 1º - As horas extraordinárias realizadas serão prioritariamente utilizadas para compensação dos saldos negativos de frequência.

Parágrafo 2º - Após a compensação dos saldos negativos, as horas extraordinárias realizadas serão creditadas no banco de horas prioritariamente para compensação, a qual será realizada continuamente.

Desse modo, as rubricas "Banco de Horas", "Hora Extra (HE) Trabalho na folga" e "Dif. HE Trab. na Folga" têm natureza remuneratória e, portanto, sobre elas deve incidir imposto de renda. Nada a modificar na sentença ora recorrida quanto ao ponto.

No mesmo sentido, confira-se ementa de julgado desta 6ª Turma Recursal, como verificado no processo 5001257-57.2024.4.02.5103, de minha relatoria e julgado em 30/10/2024, *in verbis*:

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IRPF. DIF.QUIT.FOLGAS ACUM, QUITAÇÃO FOLGAS ACUM(HRS), DIF. ABONO ACT 2023, ADICIONAL DE INTERVALO HRA (ADICIONAL HRA), AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR E DIF. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. HORA EXTRA TRAB. NA FOLGA, DIF. HE TRAB.NA FOLGA, BANCO DE HORAS, REP. SEMANAL REMUNERADO, RSR E DIF RSR BANCO DE HORAS. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. RECURSO DA UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO DEMANDANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.(grifei)

Colaciono, ainda, outro julgado desta 6ª Turma Recursal, de relatoria da Juíza Federal ADRIANA MENEZES DE REZENDE, na mesma linha do anterior:

TRIBUTÁRIO. FOLGAS INDENIZADAS/NÃO GOZADAS/TRABALHADAS. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. TRABALHO EM PREJUÍZO DO DESCANSO DO TRABALHADOR POR NECESSIDADE DO SERVIÇO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. TESE CONSOLIDAÇÃO PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. OUTRAS RUBRICAS INDICADAS NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO EVIDENCIADO CARÁTER INDENIZATÓRIO. PREVISÃO EM ACORDO/CONVENÇÃO COLETIVA. DESCABE À EMPRESA AFASTAR TRIBUTO COM BASE EM NOMENCLATURAS ATRIBUÍDAS EM CONTRACHEQUE. DISPOSIÇÕES PARTICULARES NÃO SE OPÕE AO FISCO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 123 DO CTN. DENOMINAÇÃO DE VERBA POR PARTICULARES NÃO DEFINE A SUA NATUREZA JURÍDICA. ART. 3º, §4º, DA LEI 7.713/88. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. ARTIGO 43 DO CTN. MANTIDO APENAS O CARÁTER INDENIZATÓRIO DAS FOLGAS INDENIZADAS/TRABALHADAS, SENDO AS DEMAIS VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

*A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA UNIÃO, reformando parcialmente a sentença a quo para **julgar improcedente o pedido autoral quanto não-incidência do imposto de renda sobre a verba "Banco de Horas" e "Dif Banco de Horas" "Rep. Semanal Remunerado"**, nos termos do voto da relatora. (grifei)*

(Processo 5046601-67.2024.4.02.5101, julgado em 16/10/2024, Rel. Juíza Federal ADRIANA MENEZES DE REZENDE)

Quanto à verba "Dif. Saldo AF ACT 2023 AF", prevalece o entendimento de que os valores pagos aos funcionários que atuam em empresas exploradoras de petróleo remuneraram a sobrejornada do empregado e possuem natureza remuneratória, com incidência do imposto de renda. Nada a modificar na sentença ora recorrida quanto ao ponto, portanto.

No mesmo sentido, confira-se ementa de julgado desta 6ª Turma Recursal, como verificado no processo 5034305-13.2024.4.02.5101, de minha relatoria e julgado em 18/12/2024, *in verbis*:

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IRPF. "DIF.QUIT.FOLGAS ACUM", HRA (HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO), ("ADICIONAL HRA" E "DIF ADICIONAL HRA"); ASSIM COMO, AUXÍLIO CRECHE/PRÉ ESCOLAR. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. "DOBRAS", CLASSIFICADAS COMO "AHRA/DOBRA DE TURNO", "DIF AHRA DOBRA", "AHRA/DOBRA DE TURNO" E "DIF AHRA DOBRA"; RSR (REPOUSO SEMANAL NÃO GOZADO), EM QUE PESE SUA SINGULARIDADE COMO "MÉDIA REP. SEM. REM HE", "DIF MÉDIA R S REMU. HE", "DIF MÉDIA R S REMU. HE", "RSR-HE TROCA DE TURNO", "DIF. RSR-HE TROCA DE TURNO", "DIF RSR BANCO DE HORA". "HORA EXTRA TRAB. NA FOLGA", "DIF. HE TRAB. NA FOLGA", "BANCO DE HORAS", "DIF. BANCO DE HORAS", "DIF. ABONO ACT 2023" E "DIF SALDO AF ACT 2023 AF (ACUMULO DE FOLGAS)". VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. RECURSO DO DEMANDANTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. RECURSO DA UNIÃO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (grifei)

Noutro giro, as rubricas "Quitação Folgas Acum (HR)" e "Dif Quit Folgas Acum" têm natureza indenizatória, pois correspondem ao pagamento das folgas acumuladas e não usufruídas, sendo portanto indenizadas; sobre tais verbas, portanto, não deve incidir imposto de renda. Nada a modificar na sentença ora recorrida quanto ao ponto, portanto.

Nesse sentido, decidiu esta 6ª Turma Recursal, nos termos do julgado abaixo citado:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGAS TRABALHADAS E INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. TESE FIRMADA PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. OUTRAS RUBRICAS NÃO INDICATIVAS DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DA FOLGA NÃO GOZADA. PREVISÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. DISPOSIÇÕES PARTICULARES. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DENOMINAÇÃO DE VERBA NÃO DEFINE A SUA NATUREZA JURÍDICA. ART. 3º, §4º, DA LEI 7.713/88. INCIDÊNCIA. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado da parte ré, **reformando a sentença recorrida, para limitar a não incidência do imposto de renda e a repetição do indébito sobre as indenizações de folga denominadas "Quitação Folgas Acum(HRs)" (código 0600) e "Dif.Quit.Folgas Acum" (código 4600)**, e julgar improcedente a pretensão autoral com relação às demais rubricas pleiteadas na inicial, na forma da fundamentação supra. (grifei)

(Processo 5113764-98.2023.4.02.5101, julgado em 29/05/2024, Rel. Juíza Federal ALESSANDRA BELFORT BUENO)

Nessas condições, **VOTO no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos do demandante e da União/Fazenda Nacional**, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida. Custas devidamente recolhidas pelo demandante em [evento 38, CUSTAS2 e evento 38, CUSTAS3]. Descabe condenação em custas à União/Fazenda Nacional, ante o art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos por ambos os recorrentes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em relação ao demandante, e em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em relação à União/Fazenda Nacional, ante a falta de êxito em sede recursal. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se.**

5074064-81.2024.4.02.5101

510015112176 .V26